



**KERTAS KONSEP ARAHAN AMALAN TAHUN 2024
KEPERLUAN PEMFAILAN BORANG PERAKUAN BANTUAN GUAMAN
(BORANG II) DAN BORANG PEMBERITAHUAN PEMBERIAN PERAKUAN
BANTUAN GUAMAN (BORANG IV) DI MAHKAMAH SYARIAH OLEH PEGUAM
JABATAN BANTUAN GUAMAN (JBG)**

1. TUJUAN

- 1.1 Kertas ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan ahli mesyuarat terhadap cadangan untuk mewujudkan suatu Arahan Amalan berkaitan keperluan pemfailan Borang Perakuan Bantuan Guaman (Borang II) dan Borang Pemberitahuan Pemberian Perakuan Bantuan Guaman (Borang IV) di Mahkamah Syariah Oleh Peguam Jabatan Bantuan Guaman dan Panel-Panel Peguam (Peguam JBG) yang dilantik di bawah seksyen 5 Akta Bantuan Guaman 1971 [Akta 26].
- 1.2 Keperluan pemfailan Borang II dan Borang IV adalah penting dan wajar dijadikan Arahan Amalan Mahkamah Syariah bagi mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan salah laku Pegawai JBG termasuk Peguam Panel yang telah dilantik oleh JBG dalam pengendalian kes di Mahkamah tanpa pengetahuan pihak Mahkamah.

2. LATAR BELAKANG

- 2.1 JBG merupakan satu jabatan yang memberi khidmat bantuan guaman kepada masyarakat yang kurang berkemampuan dengan pelbagai bentuk khidmat bantuan guaman termasuk khidmat bantuan guaman di Mahkamah.

2.2 Pemberian perkhidmatan bantuan guaman di Mahkamah dimulakan setelah semua pertimbangan terhadap merit kes dan penentuan tahap kemampuan pemohon di JBG dibuat serta dipertimbangkan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman sepertimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman (Kriteria dan Ujian Kemampuan) 2017.

2.3 Melalui Peraturan (5) 1 Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman 2017, pengeluaran suatu perakuan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman hendaklah dibuat dalam Borang II Jadual Pertama setelah penentuan kelayakan pemohon untuk mendapatkan khidmat bantuan guaman dalam tindakan sivil dipertimbangkan mengikut Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman (Kriteria dan Ujian Kemampuan) 2017.

(Borang II Jadual Pertama adalah sepertimana Lampiran 1)

2.4 Manakala Peraturan (5) 3 memperuntukkan bahawa suatu perakuan kemudiannya boleh dikeluarkan berkenaan dengan prosiding dalam Mahkamah mula-mula atau prosiding dalam Mahkamah Rayuan.

2.5 Jika orang yang dibantu menjadi pihak dalam prosiding, atau pihak dalam satu prosiding menjadi orang yang dibantu, Ketua Pengarah Bantuan Guaman hendaklah dengan serta-merta menyampaikan suatu salinan pemberitahuan pemberian perakuan melalui Borang IV Jadual Pertama kepada tiap-tiap pihak lain dalam prosiding itu sepertimana yang diperuntukkan dalam Peraturan 12 (2) Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman 2017.

(Borang IV Jadual Pertama adalah sepertimana Lampiran 2)

2.6 Peguam JBG hanya akan memulakan kes dan prosiding di Mahkamah sejurus selepas Perakuan Bantuan Guaman melalui Borang II disampaikan kepada anak guam.

- 2.7 Sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman 2017 di bawah Peraturan 6;

[6] *Suatu perakuan boleh dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman berkenaan dengan prosiding yang berikut:*

(a) prosiding (selain prosiding interlokutori) dalam mahkamah rayuan dalam apa-apa tindakan, kausa atau perkara, yang pemohon ialah orang yang dibantu dalam mahkamah bawah; atau

(b) prosiding dengan cara perbicaraan baharu yang diperintahkan oleh mahkamah rayuan yang di hadapannya pemohon ialah orang yang dibantu.

3. ASAS PERTIMBANGAN/JUSTIFIKASI

- 3.1 Keperluan untuk Arahan Amalan ini dikeluarkan untuk menjaga beberapa sudut kepentingan iaitu:

- a) Perakuan Bantuan Guaman (Borang II) merupakan punca kuasa bagi seseorang Peguam JBG bertindak untuk membantu pemohon yang kemudiannya menjadi Orang Yang Dibantu (OYD) dan terikat dengan Akta 26 serta peraturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan guaman termasuk pengecualian kos dan fi sebagaimana peruntukan di bawah seksyen 21 (2) Akta 26 sehingga pembatalan perakuan dikeluarkan;
- b) Borang II adalah perakuan kepada seseorang OYD mendapat bantuan guaman daripada JBG dan penentuan peguam yang telah ditugaskan atau diberikan kuasa untuk mengendalikan kes di Mahkamah, pegawai yang ditugaskan sahaja boleh berwakalah dengan OYD tersebut;

- c) Borang II adalah perakuan bantuan guaman telah diberikan bagi maksud prosiding tertentu atau untuk satu tindakan sahaja;
- d) Borang II bertujuan untuk membezakan anak guam yang dibantu oleh Peguam JBG dengan peguam swasta yang lain;
- e) Borang II merupakan suatu imuniti dan jaminan daripada dikenakan kos daripada Mahkamah;
- f) Borang II juga bertujuan menjamin OYD yang mana kes dikendalikan Peguam Panel JBG dikenakan kos dan fi yang tidak sepatutnya;
- g) Pemberitahuan Pemberian Bantuan Guaman (Borang IV) bertujuan memberitahu Mahkamah dan pihak yang lain bahawa OYD mendapat khidmat bantuan guaman daripada Peguam Panel yang dilantik;
- h) Borang IV bertujuan memberitahu Mahkamah dan pihak yang lain bahawa orang dibantu mendapat khidmat bantuan guaman sekaligus menyebabkan OYD tersebut mendapat akses kepada keadilan dengan beberapa pengecualian bayaran; dan
- i) Borang IV digunakan bagi tujuan tindakan prosiding rayuan dan bertujuan bagi mengelakkan OYD melepaskan diri dari dikenakan sebarang kos yang berhubungan dengannya dalam konteks fi dan kos.

4. SYOR DAN CADANGAN

- 4.1 Dicadangkan suatu Arahan Amalan diwujudkan berkaitan dengan keperluan pemfailan Borang Perakuan Bantuan Guaman (Borang II) dan Borang Pemberitahuan Pemberian Perakuan Bantuan Guaman (Borang IV) di Mahkamah Syariah Oleh Peguam JBG.

- 4.2 Mahkamah hendaklah terlebih dahulu menetapkan kewajipan untuk memfailkan Borang II dan Borang IV bagi memastikan semua tatacara pemberian bantuan guaman oleh Peguam JBG serta Peguam Panel yang telah dilantik oleh JBG telah dipenuhi oleh anak guam sekaligus bagi tujuan pemudahcara urusan dan prosiding di Mahkamah.
- 4.3 Pemfailan borang II dan Borang IV juga untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan salah laku Pegawai JBG termasuk Peguam Panel yang telah dilantik oleh JBG dalam pengendalian kes di Mahkamah tanpa pengetahuan pihak Mahkamah.

Disediakan oleh

Jabatan Bantuan Guaman Malaysia
Putrajaya

Lampiran 1

BORANG II

[Subperaturan 5(1), (2) dan (11)]

AKTA BANTUAN GUAMAN 1971

Seksyen 11, 15, 16, 16A dan 29H

PERAKUAN BANTUAN GUAMAN

SETELAH menimbangkan permohonan yang dibuat oleh
..... yang beralamat di
.....
.....
untuk diberikan bantuan guaman di bawah Akta Bantuan Guaman 1971, SAYA MEMPERAKUI
bahawa berhak untuk bantuan
guaman di bawah Akta tersebut.

Bantuan Guaman telah diberikan bagi maksud
.....
.....
BERTARIKH di....., pada..... hari bulan....., 20.....

.....
Ketua Pengarah Bantuan Guaman

ENDOSMEN

Saya telah menugaskan untuk bertindak
sebagai peguam bagi orang yang dibantu yang disebut dalam perakuan.

BERTARIKH di....., pada..... hari bulan....., 20.....

.....
Ketua Pengarah Bantuan Guaman

Lampiran 2

BORANG IV

[Subperaturan 12(2)]

AKTA BANTUAN GUAMAN 1971

PEMBERITAHUAN PEMBERIAN PERAKUAN BANTUAN GUAMAN

Dalam Mahkamah

Antara

Plaintif/Defenden

DENGAN

.....

Defenden/Responden

AMBIL PERHATIAN bahawa Perakuan Bantuan Guaman bertarikh
haribulan....., 20..... telah dikeluarkan kepada
berkenaan dengan prosiding yang berikut:

AMBIL PERHATIAN SELANJUTNYA bahawa oleh yang demikian,
..... dalam
prosiding ini dari tarikh itu merupakan orang yang dibantu.

Bertarikh pada hari bulan....., 20.....

.....

Ketua Pengarah Bantuan Guaman



جَبَاتِنُ كَاكِيْمُنْ شَرِيْعَةِ مَالِيْسِيَا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

ARAHAN AMALAN NO..... TAHUN 2024

KEPERLUAN PEMFAILAN BORANG PERAKUAN BANTUAN GUAMAN DAN BORANG PEMBERITAHUAN PEMBERIAN PERAKUAN BANTUAN GUAMAN DI MAHKAMAH SYARIAH OLEH PEGUAM JABATAN BANTUAN GUAMAN

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia bil..... pada di..... telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan mengenai Keperluan Pemfailan Borang Perakuan Bantuan Guaman dan Borang Pemberitahuan Pemberian Perakuan Bantuan Guaman di Mahkamah Syariah Oleh Peguam Jabatan Bantuan Guaman seperti yang berikut:

1. Pemfailan hendaklah dimulakan dengan Borang MS 5.
2. Borang MS 5 tersebut hendaklah difailkan oleh Peguam atau Panel-Panel Peguam Jabatan Bantuan Guaman, bersama dengan Borang Perakuan Bantuan Guaman (Borang II) dan Borang Pemberitahuan Pemberian Perakuan Bantuan Guaman (Borang IV) Peraturan-Peraturan Bantuan Guaman 2017.

3. Kegagalan pemfailan Borang Perakuan Bantuan Guaman (Borang II) dan Borang Pemberitahuan Pemberian Perakuan Bantuan Guaman (Borang IV) hendaklah menyebabkan pemfailan kes oleh Peguam atau Panel-Panel Peguam Jabatan Bantuan Guaman di Mahkamah Syariah ditolak disebabkan ketidakaturan tersebut.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain
Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya